



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Soria

ACUERDO de 30 de julio de 2026, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Soria, por el que se corrige el error material en las Normas Urbanísticas Municipales de Garray (Soria), referido a la calle Plantío n.º 2, promovida por su Ayuntamiento. Expte.: 157/2026 U.

La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Soria, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2026, visto el expediente tramitado, y teniendo en cuenta los siguientes:

Garray dispone como instrumento de planeamiento general de Normas Urbanísticas Municipales (en adelante NUM) aprobadas definitivamente el 29 de noviembre de 2018, vigentes desde el día siguiente de su publicación el 28 de diciembre de 2018.

Con fecha 15 de julio de 2026, el Ayuntamiento de Garray solicita la corrección de error material en sus Normas Urbanísticas Municipales, relativo a que en la parcela catastral 6199016WM4269N0001LK el plano representa como viario público un ámbito que forma parte de una parcela privada consolidada.

Remitido por el Ayuntamiento de Garray la corrección de error gráfico en la planimetría de las NUM de Garray aprobado por unanimidad del pleno de la Corporación de 8 de junio de 2026,

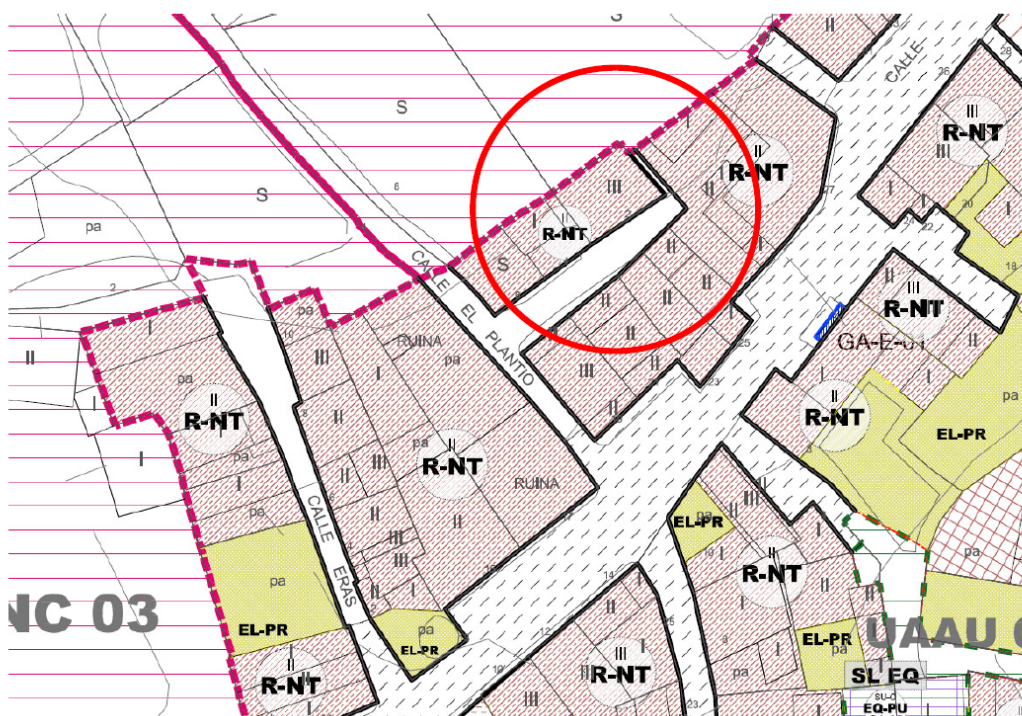
SE INFORMA:

La parcela catastral 6199016WM4269N0001LK de Garray en Calle Plantío número 2 de la localidad, figura en el Catastro como propiedad privada y parcialmente construida como almacén desde el año 1919.

Visto el informe emitido por el técnico municipal con fecha 8 de junio de 2026, en el que pone de manifiesto la existencia de un error material en la documentación gráfica de las Normas Urbanísticas Municipales, concretamente en la delimitación de la ordenanza R-NT en el entorno de la parcela catastral 6199016WM4269N0001LK, sita en la Calle Plantío número 2, donde el plano de ordenación vigente de las NUM representa como viario público un ámbito que forma parte de una parcela privada consolidada.

El citado informe concluye que procede la corrección del error material existente en la documentación gráfica, mediante la eliminación de la representación como viario público del ámbito descrito y la adecuación del plano a la realidad física, jurídica e histórica existente. Asimismo, señala el informe que la actuación no implica una modificación del planeamiento urbanístico, no altera la estructura urbana del núcleo ni afecta a los

intereses públicos municipales, por lo que puede tramitarse como una rectificación de error material.

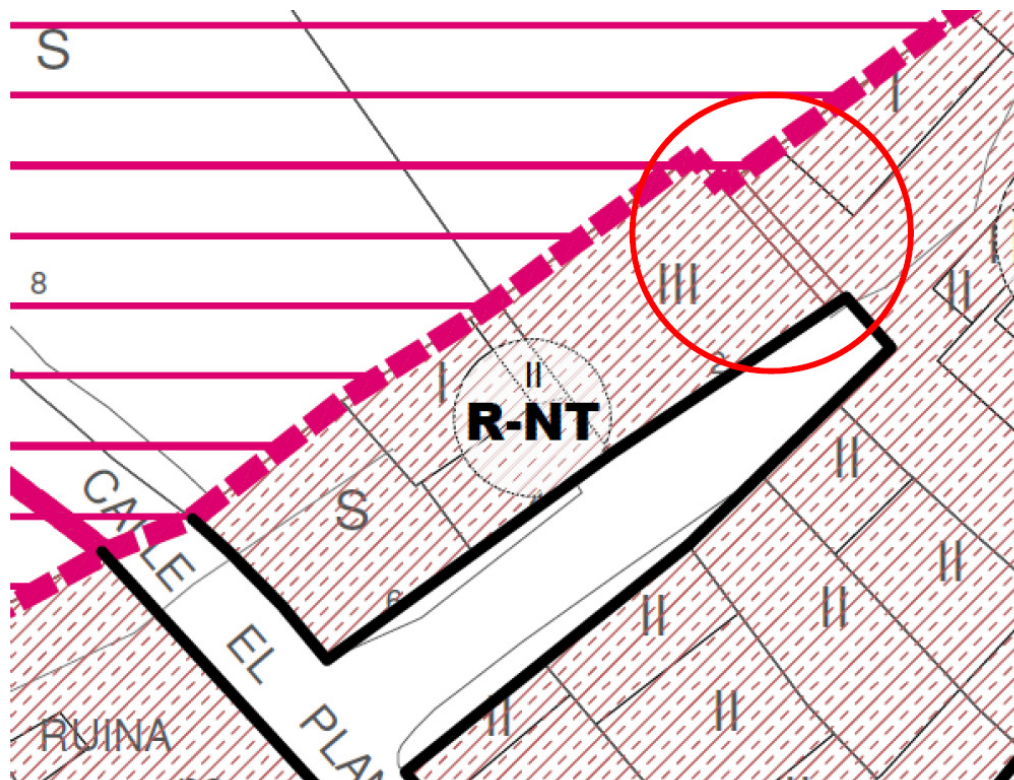


SITUACIÓN EN PLANO SEGÚN NUM DE GARRAY

Comprobado que:

- El espacio que se corrige figura integrado dentro de la parcela catastral existente y privada.
- La inspección visual permite comprobar que el ámbito se encuentra delimitado y asociado funcionalmente a la edificación existente, como figura en la información catastral.
- No consta expediente de obtención, cesión, expropiación de dicho espacio, y no hay afectación al dominio público municipal.
- El vial público representado carece de continuidad con la red viaria municipal y no presta acceso a ninguna parcela o edificación.
- No consta actuación urbanística prevista o programada en las NUM de Garray, que justifique la existencia de dicho vial.
- Las NUM de Garray utilizan expresamente la «línea roja de alineación» cuando existe una modificación o rectificación de alineaciones existentes, y en el ámbito afectado NO aparece ninguna línea roja, lo que demuestra que el quiebro no forma parte de una nueva alineación aprobada, y que hay deseo en el mantenimiento de las alineaciones existentes; y que en todo caso, sin voluntad de la apertura de una nueva vía pública no puede existir una nueva alineación (línea de separación entre vías públicas y otros usos)

La actuación analizada corresponde a una discrepancia de carácter gráfico entre la documentación del planeamiento y la realidad física, jurídica e histórica del ámbito afectado, sin que exista voluntad normativa acreditada de establecer en dicho emplazamiento un nuevo viario público y procede corregir el error detectado.



DETALLE PLANO CON SUBSANACIÓN DEL ERROR REALIZADA

Todo ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Conclusiones

Comprobada la corrección de error tramitada por el Ayuntamiento de Garray en la Calle Plantío n.º 2 en el Suelo Urbano Consolidado del núcleo de población, se informa favorablemente la corrección de error material, y que procede la aprobación definitiva de su corrección en las NUM de Garray.

Visto el expediente, la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por el Decreto 22/2004 de 29 de enero,

Leídos los informes-propuesta y debatidos los mismos,

La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo

Acuerda, por unanimidad de los asistentes con derecho a voto



La corrección del error material planteada con su consecuente trámite de publicación en el B.O.C. y L.

Soria, 30 de julio de 2026.

El Secretario de la Comisión,

Fdo.: JAVIER SANZ TEJERO

V.º B.º

La Presidenta de la Comisión,

Fdo.: YOLANDA DE GREGORIO PACHÓN

EDUARDO JULIO VÁZQUEZ PÉREZ (1 de 1)
FACULTAD DE DERECHO
FICHA: 08/08/2026
HASH: 4d3e15e098d2efee9034f41c8dcbcb3b



Eduardo J. Vázquez Pérez, arquitecto colegiado con el nº 2710 en el COACYLE, demarcación de Soria, por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Garray redacta el presente,

INFORME

Expte: 2026/024/1

Propietario: AYTO. DE GARRAY
Situación.: Calle Plantío nº 2
Municipio: Garray
Denominación: CORRECCIÓN ERROR MATERIAL NUM GARRAY

Con fecha 8 de junio de 2026, el Ayuntamiento de Garray solicita a estos Servicios Técnicos la emisión de informe urbanístico en relación con la necesidad de corregir un error material en la documentación gráfica de las Normas Urbanísticas Municipales, concretamente en la delimitación de la ordenanza R-NT en el entorno de la parcela catastral 6199016WM4269N0001LK, donde el plano vigente representa como viario público un ámbito que forma parte de una parcela privada consolidada.

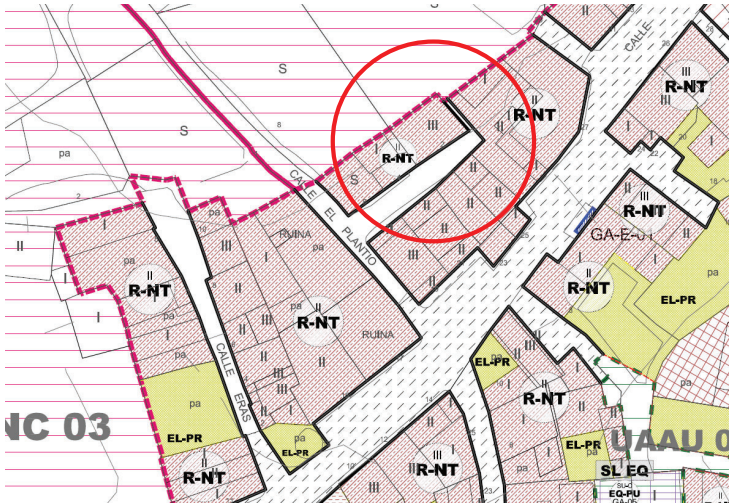
El informe requerido es el que deben realizar los Servicios Técnicos municipales, atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), en especial sus artículos 176 y 177, relativos a la interpretación y corrección de errores materiales en los instrumentos de planeamiento urbanístico.

1. DOCUMENTACIÓN REVISADA

Revisada la documentación que obra en el expediente a esta fecha se observa que:

COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE SORIA

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Soria de fecha 30 de julio de 2026
Fdo. digitalmente: EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN



SITUACIÓN EN PLANO SEGÚN NUM DE GARRAY

Cod. Validación: 6R29FMTNAZM9G3MTG9YXR7JL
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 5

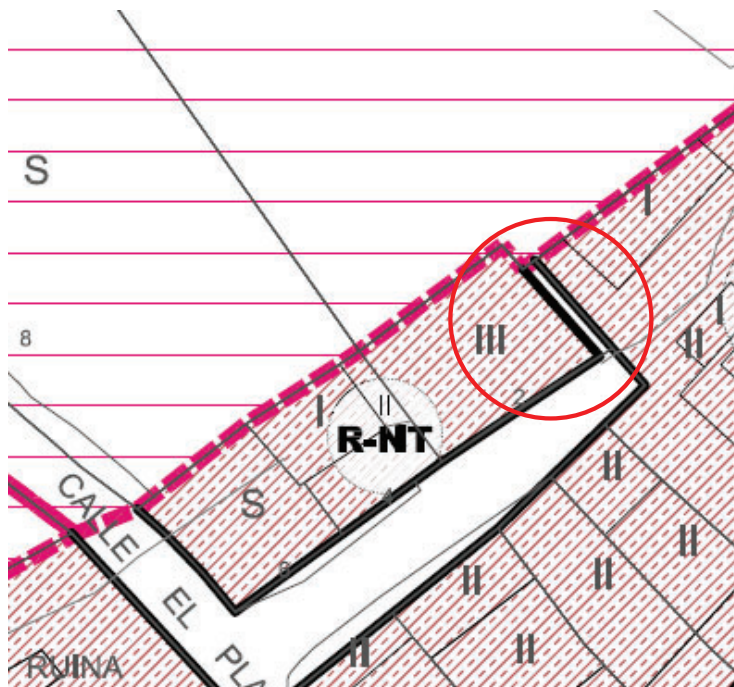


- El plano de ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales representa como viario público un ámbito situado entre dos edificaciones pertenecientes a distintas parcelas, al grafarse como línea negra gruesa.
- Dicho espacio figura integrado dentro de la parcela catastral existente, sin solución de continuidad respecto de las fincas traseras que se corresponden con suelo urbano no consolidado.
- La inspección visual realizada permite comprobar que el ámbito se encuentra delimitado y asociado funcionalmente a la edificación existente.
- No consta expediente de obtención, cesión, expropiación o afectación al dominio público municipal de los terrenos afectados.
- El supuesto viario representado carece de continuidad con la red viaria municipal y no presta acceso a otras parcelas o edificaciones distintas de la finca en la que se integra.
- No consta actuación urbanística prevista o programada que justifique la existencia de dicho espacio como elemento integrante de la red viaria pública.
- Las NUM de Garray utilizan expresamente la “línea roja de alineación” cuando existe una modificación o rectificación de alineaciones existentes.
- En el ámbito afectado NO aparece ninguna línea roja, lo que demuestra que el quiebro no forma parte de la alineación aprobada, y hay deseo de mantenimiento de las alineaciones existentes en dicho ámbito. Además, la superficie afectada por el error gráfico es de aproximadamente 7 m².

COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE SORIA

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Soria de fecha 30 de julio de 2026

Fdo. digitalmente: EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN



DETALLE EN PLANO SEGÚN NUM DE GARRAY

Cod. Validación: 6R29FMTNAZW6G3MTG9YXR7JL
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 5





ORTOFOTO Y PLANO CATASTRAL

COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE SORIA

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Soria de fecha 30 de julio de 2026

Fdo. digitalmente: EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN

2. MARCO NORMATIVO APLICABLE

Atendiendo a lo dispuesto en:

- Art. 176 RUCyL, relativo a la interpretación entre documentos del planeamiento, según el cual prevalece la determinación más precisa y coherente con la ordenación.
- Art. 177 RUCyL, que establece expresamente que:

“El órgano competente para la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento urbanístico podrá corregir en cualquier momento cuantos errores materiales se observen en su documentación, de oficio o a instancia de cualquier interesado.”

La corrección que se analiza corresponde claramente a un error material de carácter gráfico, al no existir voluntad normativa de crear un nuevo paso entre edificaciones, retranqueo en la alineación ni modificación aprobada mediante línea roja.

La actuación analizada corresponde a una discrepancia de carácter gráfico entre la documentación del planeamiento y la realidad física, jurídica e histórica del ámbito afectado, sin que exista voluntad normativa acreditada de establecer en dicho emplazamiento un viario público.

3. ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN

De la revisión técnica realizada se desprende lo siguiente:

1. El ámbito representado como viario público forma parte de una parcela privada consolidada.
2. La información catastral vigente incorpora dicho espacio dentro de la finca afectada.
3. La cartografía histórica disponible refleja igualmente la integración de este ámbito en la parcela, sin que pueda apreciarse una función viaria pública.
4. El espacio representado carece de continuidad con la red viaria municipal.
5. No presta acceso a otras parcelas ni resulta necesario para la funcionalidad urbana del núcleo.
6. No consta actuación urbanística alguna destinada a su obtención o incorporación al dominio público.
7. No se identifican intereses públicos o necesidades de comunicación que justifiquen su consideración como viario municipal.

Cod. Validación: BRJ29FMTNAZW6G3MTG9YXR7JL
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 5



8. La representación gráfica contenida en las Normas Urbanísticas Municipales no se corresponde con la realidad física, jurídica e histórica existente.
9. La corrección propuesta no afecta a ninguna determinación sustantiva del planeamiento, no modifica la estructura urbana del núcleo y no genera aprovechamientos urbanísticos adicionales.
10. Consecuentemente, la actuación no constituye una modificación puntual del planeamiento, sino una rectificación de error material de carácter gráfico en los términos previstos en el artículo 177 del RUCyL.

4. PROPUESTA DE ACTUACIÓN

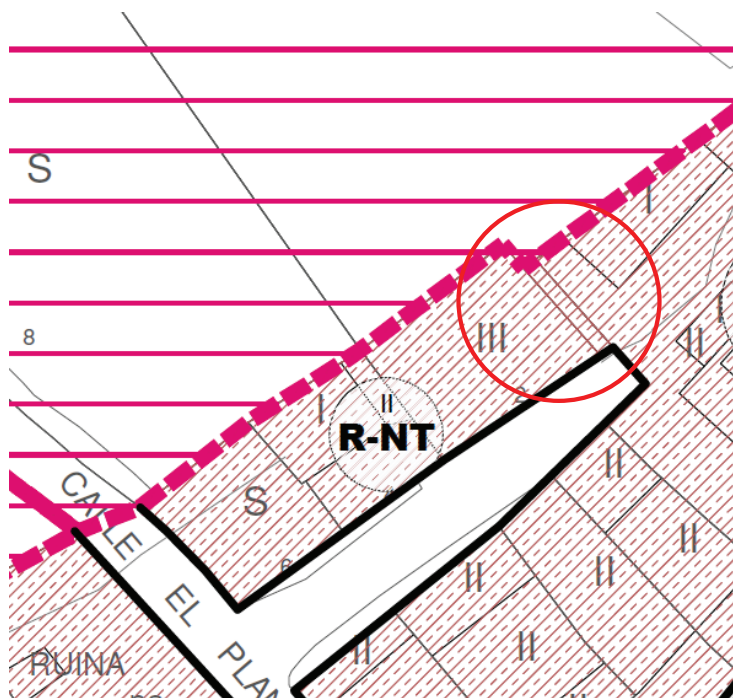
A la vista de lo expuesto se propone:

- Corregir el error material eliminando la representación como viario público del ámbito descrito correspondiente con parte de la parcela de Calle Plantío nº 2.
- Incorporar al expediente el plano corregido:

COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE SORIA

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Soria de fecha 30 de julio de 2026

Fdo. digitalmente: EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN



DETALLE PLANO CON SUBSANACIÓN DEL ERROR REALIZADA

- Elevar la corrección al órgano competente para la aprobación definitiva, a efectos del art. 177 RUCyL, para su validación y sustitución en la documentación del planeamiento.

Cod. Validación: 6R29FMTNAZW6G3MTG9YXR7JL
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 5



5. OBSERVACIONES

- Se recomienda conservar en el expediente copia de la documentación municipal previa que acredita la alineación propuesta, así como imágenes aéreas recientes y el parcelario catastral actualizado.
- La corrección propuesta no supone pérdida efectiva de espacios destinados al uso público, al no haber desempeñado el ámbito afectado función viaria alguna.
- Corresponden al Ayuntamiento las diligencias oportunas para garantizar la integridad e identidad de los documentos rectificadores.

6. CONCLUSIÓN

A la vista de todo lo expuesto, procede la corrección del error material existente en la documentación gráfica de las Normas Urbanísticas Municipales de Garay, eliminando la representación como viario público del ámbito descrito y ajustando el plano a la realidad física, jurídica e histórica existente.

La actuación no implica modificación del planeamiento urbanístico, no altera la estructura urbana del núcleo ni afecta a intereses públicos municipales, pudiendo tramitarse como rectificación de error material al amparo de los artículos 176 y 177 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

En Cuéllar de la Sierra, a 8 de junio de 2026

Fdo. Digitalmente

Eduardo J. Vázquez Pérez. Arquitecto

COMISIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE SORIA

El presente documento ha sido APROBADO DEFINITIVAMENTE por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Soria de fecha 30 de julio de 2026

Fdo. digitalmente: EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN



Cód. Validación: 6RU29FVITN4ZW9G3MTG9YXR7JL
Verificación: <https://sede.bocyl.es/verificador>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 5